TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA



Legislación

Unidad 10
Proteccion de Datos Personales

Farias, Gustavo
Matrícula: 101662
Comisión: M2025-13
Repositorio GitHub: /Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion

NORMATIVAS APLICABLES

Buscando en el material de la catedra y en internet, encontre varias normas que entran en juego:

- Ley 25.326 de Proteccion de Datos Personales: Esta es la ley principal en Argentina. Establece que los datos personales tienen que estar protegidos y que no se pueden usar sin consentimiento. El articulo 9 es clave porque exige medidas de seguridad. Si no las tenes y se filtran datos, te pueden sancionar.

- Ley 26.388 de Delitos Informaticos: Esta ley modifico el Codigo Penal y agrego los delitos informaticos. Si alguien accedio indebidamente a los datos o los difundio, podria estar cometiendo un delito. No es solo un tema administrativo sino que puede ser penal.

- Codigo Civil y Comercial: Los articulos 1710 y siguientes hablan de responsabilidad civil. Si hay daños, alguien tiene que pagarlos. Las personas y empresas afectadas pueden reclamar indemnizacion.

- Decreto 1558/2001: Reglamenta la Ley 25.326 y establece los procedimientos ante la Agencia de Acceso a la Informacion Publica (AAIP), que es el organismo de aplicacion.

- ISO/IEC 27001: Es un estandar internacional para sistemas de gestion de seguridad de la informacion. No es una ley pero es una buena practica reconocida. Te dice como organizar la seguridad en una empresa.

- ISO/IEC 27701: Extension de la 27001 especifica para privacidad y datos personales.

- GDPR: El Reglamento Europeo de Proteccion de Datos. En Argentina no aplica directamente salvo que tengas datos de europeos, pero sirve como referencia porque es mas estricto que nuestra ley.

PLAN DE RESPUESTA

Por mi parte, lo que haria si me toca manejar este incidente:

PRIMERA ETAPA: Contencion inmediata

Lo primero es parar la campaña publicitaria de inmediato. No puede seguir saliendo esa informacion. Tambien hay que aislar los sistemas donde estaban los datos para que no se siga filtrando nada.
Hay que hacer copias de todo: logs, registros, configuraciones. Esto sirve para investigar que paso despues.

Se arma un equipo de respuesta con gente de legal, sistemas, comunicacion y direccion. Todos tienen que estar coordinados.
Esto se relaciona con la ISO 27001 que tiene controles para gestion de incidentes y con el articulo 9 de la Ley 25.326 que exige medidas de seguridad.

SEGUNDA ETAPA: Evaluacion

Aca hay que ver cuanta gente fue afectada, que datos se filtraron (nombres, DNI, datos bancarios, etc.) y cuanto tiempo estuvieron expuestos.
Tambien hay que encontrar la causa. Fue error humano? Hackeo? Problema tecnico? Esto es clave para arreglarlo.
Si son datos financieros o de credito, la cosa es mas grave porque la gente puede ser victima de fraudes.

TERCERA ETAPA: Notificaciones

Hay que avisar a la AAIP sobre lo que paso. Aunque la ley argentina no tiene un plazo tan estricto como el GDPR (que dice 72 horas), igual hay que hacerlo rapido.
Tambien hay que avisar a las personas y empresas afectadas. Explicarles que paso, que datos se vieron comprometidos, que riesgos corren y que pueden hacer.
Si hay indicios de delito, hay que hacer denuncia penal segun la Ley 26.388.

CUARTA ETAPA: Mitigacion

Implementar medidas para que no vuelva a pasar: reforzar controles de acceso, cambiar contraseñas, revisar politicas de seguridad.
Ayudar a los afectados: ofrecer monitoreo de credito gratis, asistencia legal, canal de atencion.
Revisar contratos con proveedores. Si la campaña la hizo una agencia externa, ver si tienen responsabilidad.
Esto se relaciona con el articulo 1710 del CCyCN sobre obligacion de no dañar y el articulo 29 de la Ley 25.326 sobre sanciones.

QUINTA ETAPA: Mejora continua

Hacer auditoria completa de seguridad. No solo mirar lo que paso sino ver si hay otros problemas.
Actualizar politica de privacidad y revisar consentimientos.
Capacitar a todo el personal en proteccion de datos.
Empezar a pensar en certificar en ISO 27001. No es obligatorio pero da un marco serio de trabajo.

SEXTA ETAPA: Seguimiento legal

Estar atento a lo que diga la AAIP, responder requerimientos, ver si hay sanciones.

Atender reclamos de la gente. Si alguien quiere que borren o rectifiquen sus datos, hay que hacerlo (articulo 16 Ley 25.326).

RELACION CON ESTANDARES

Todo esto se relaciona con los estandares ISO. La 27001 da el marco para gestionar seguridad, la 27701 es especifica para privacidad. El NIST Cybersecurity Framework tambien sirve como guia.
La Ley 25.326 es la base legal, pero los estandares ISO ayudan a implementar las medidas tecnicas y organizativas que la ley pide.

CONCLUSION

Este caso muestra lo importante que es tener buenas practicas de seguridad y cumplir con la legislacion. Una fuga de datos no es solo problema tecnico sino que tiene consecuencias legales, economicas y de reputacion.
En Argentina tenemos la Ley 25.326 que es clara sobre lo que hay que hacer, pero muchas empresas no le dan la importancia necesaria. Los estandares ISO ayudan a tener un marco mas estructurado.
Lo que aprendi con este trabajo es que ante un incidente asi, la rapidez es clave. Hay que actuar rapido para contener el daño, avisar a quien corresponde y despues trabajar en mejoras para que no vuelva a pasar.
Tambien vi que no es solo tema de sistemas sino que involucra muchas areas: legal, comunicacion, direccion. Todos tienen que estar involucrados.